Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

ベトナム日本商工会
番号: 第 DN17/2016HHDNNB 号
通達第 23/2015/TT-BKHCN 号の実施について

ベトナム社会主義共和国
独立– 自由– 幸福

ハノイ、2016 年 6 月 23 日

科学技術省　御中

平素より日本商工会へのご理解・ご支援につきまして心より御礼申し上げます。

また、これまで通達 23/2015/TT-BKHCN に関して JBAV として意見したことについて真摯にご対応頂き、2016 年 5 月 9 日付で科学技術省と計画投資省に提出した要望書に対しても早急にご回答頂くと共に、2016 年 6 月 17 日にはご面談の時間を賜り、貴省の忌憚なき見解をご披露頂いたことについても深く感謝申し上げます。

然し乍、2016 年 7 月 1 日に本通達が施行された場合、円滑な運用が出来ず実務に多大な支障が生じることが強く懸念される為、2016 年 6 月 17 日の貴省との面談でもお伝えした通り、日本商工会としての懸念点と改善要望事項をお送り致します。

なお、7 月 1 日に本通達が施行される予定とのことでもあり、6 月 28 日までに書面で回答いただくようお願いします。

A) 中古機械リストの記載内容

貴省からのご回答書（2211/BKHCN-DTG）では、輸入予定の中古機械・設備・技術ライン（以降、「中古機械等」）の仕様に関する技術的説明を列挙する必要があるが、様式は問わないと回答頂きました。また 2016 年 6 月 17 日の貴省との面談に於いても、中古機械等の基本的な技術説明をすれば書式は問わないとご回答頂いたので、投資登録証明書発行当局に提出する中古機械リストのドラフトを作成致しました。本通達の要件に正しく合致する為に必要な記載事項を明らかにしたいと考えておりますので、当該ドラフトの記載事項に不足事項がないかご確認頂けますようお願い申し上げます。

尚、先日の面談では中古機械等を輸入する理由書も合わせて提出するようにお話頂きましたが、本件は Circular 23 に明記されておらず、特段記載する必要はないものと考えております。輸入する理由書を提出に関する根拠規定を示していただきたい。

また、6 条 2 項において、投資家が投資登録証明書の申請に当たり中古機械リストを提出した場合に、投資登録証明書の発行機関が、具体的にいかなる基準をもって 6 条 1 項に定める要件を満たさない中古機械等の輸入を認め、いかなる場合にこれを認めないのかが何ら定められていない。投資家に合理的な予測可能性を与えるべく、6 条 2 項の適用に関し、投資登録証明書の発行機関が中古機械等の輸入可否を判断する指針となる基準を明文化して頂きたいと考えております。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

B) 安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 各国の規格

中古機械等を輸入するには、①製造から 10 年を超えていないこと、及び②（ベトナムの）国家技術基準（QCVN）若しくはベトナム標準（TCVN）又は安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 各国の規格に適合していることが求められております（第 6 条第 1 項、第 10 条第 1 項）。かかる基準のうち「安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 各国の規格」が具体的に如何なる基準を指しているのかを先日の面談でお伺いした所、安全・省エネルギー・環境保護の夫々に関する国際規格に適合していれば構わないとの回答を頂きました。然し乍、中古機械を輸入する為には、所定の例外に該当しない限り、当該規格に適合している旨を証明する証明書の提出が要求されており（第 7 条第 2 項）、かかる証明書発行にあっても上記規格は具体的に特定される必要がある為、明文化し具体的に規定頂きたいと考えます。少なくとも一般的な規格である ISO(International Organization for Standardization), IEC(International Electro technical Commission), ITU(International Telecommunication Union), JIS(Japanese Industrial Standards), PSE(Product Safety Electrical Appliance & Material), EN(European Norm), CENELEC (Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique), ETSI(European Telecommunications Standards Institute), CEN(Comite Europeen de Normalisation), CE(Conformite Europeenne), DIN(Deutche Industrie Normen), BS(British Standards), NF(Norme francaise), ANSI(American National Standards Institute), UL(Underwriter's Laboratories Incorporated), FCC(Federal Communications Commission), IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers), MIL (Military Standard), ASTM(American Society for Testing and Materials), SAE(Society of Automotive Engineers), NEMA(National Manufacturers Association), CSA(Canadian Standards Association は安全・省エネルギーと環境保護に関する G7 各国の規定に含まれている事を確認する旨の公文書を発行頂きたいと考えます。

また契約締結日が 2016 年 7 月 1 日以降、若しくは 7 月 1 日以降に船積みをした中古機械等を輸入する際には当該規格の適合証明書が必要、と先日の面談で伺いましたが、規格が明確化されていない状況では、投資家が中古機械等の製造会社から安全・省エネルギーと環境保護に関する国際規格適合証明書を取り寄せる事は極めて困難です。また現時点で鑑定機関が公表されておらず、鑑定機関による 6 条 1 項に適合する事を示す鑑定書の発行する鑑定会社と連携を取る事も難しい為、現在の状態で通達 23 号が施行されれば実務に重大な支障が生じることは容易に想像ができます。施行開始日の延期を要請致します。

C) 6 条 1 項の条件を満たさない中古機械等の輸入

新規案件若しくは拡張案件に関しては、投資登録証明書に中古機械リストを添付し管轄する当局（投資登録機関）から投資登録証明書が発行されれば、6 条 1 項の条件を満たさない中古機械等を輸入が出来ると規定されています。然し乍、拡張ではない軽微な中古機械等の購入に関しても、6 条 2 項の規定を適用して頂きたいと考えます。

D) 鑑定機関

証明書を発行する鑑定機関のうち、外国（ベトナム国外）の鑑定機関については当該国の法令に従って機械等の鑑定機関として事業登録された機関と規定されるのみであり（第 10 条第 2 項 a）、6 月 23 日付けの貴省のホームページに掲載された鑑定機関リストでは、例えば日本においては海事検定協会のみ掲載されています。今後、他の外国の鑑定機関が登録申請をした場合、審査基準と審査に掛かる日数を明らかにして戴く事を要望致します。

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

E) グループ 2 の製品

グループ 2 に掲載されている商品は当該規制の対象外となっています。（第 1 条 2 項 e）然し各省庁により書式が異なっており、該当する製品を明確化する為に HS Code で規定して頂ければと思います。

F) 本通達の問合せ窓口の設置

先日の面談で依頼をさせて頂いた通り、各事項（申請関連、書類関連、税関関連等）の担当窓口と連絡先として、日系企業に広く公表することができるものを公文書等で明らかにして頂きたいと考えます。

上述の通り、引続き多くの懸念点が残されている為、本通達をより実務的に運用する為に上記事項を明らかにした細則・ガイドラインを発行頂きたいと考えております。

これまで本通達については、日本企業の投資抑制につながらないものとするよう強く要望してきたところ。本通達が 7 月 1 日に施行されれば、円滑な運用がなされず実務に多大な支障が生じる懸念があることから、施行の延期も含め実務への重大な支障を回避する措置が講じられることを強く要望致します。

以上

ベトナム日本商工会
会長

柳井 泰司

写)
- *科学技術省　技術評価・鑑定・査定局;*
- *計画投資省　外国投資庁;*
- *ベトナム商工会議所;*
- *The Vietnam Business Forum (VBF);*
- *在ベトナム日本国大使館;*
- *ホーチミン日本商工会;*
- *ダナン日本商工会.*

添付：
・ 投資登録証明書に記載する中古機械リストのドラフト

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PROPOSAL OF INVESTMENT PROJECT

(Attached to Written request for investment project implementation Dated .....)

I. INVESTOR:

(a) Name:

(b) Head office:

(c) Business registration:
Issued on:
(d) Tel/ Fax/Email/Website:

(d) Legal representative:
DOB:
Nationality:
Passport No:
Issuance date:
Title:
Position:
Permanent Residential Address:
Current Residential Address:
Tel/Fax/Email

II. REQUEST TO IMPLEMENT THE INVESTMENT PROJECT WITH THE FOLLOWING CONTENTS

1. Project name and location of the project

1.1. Project name:

1.2. Location of the project:

2. Investment objectives:

3. Investment scope:

4. Proposed land using demand (applicable in the case the Project use the land leased by the State)

5. Investment capital of the project

6, Project implementation term:

7, Project implementation schedule:

8, Technology and Equipment

8.1. Proposed Process chart:

8.2 Proposed Equipment of the project:
The Proposed machinery and equipment to be used by the Project shall include the following:

#	Machinery & Equipment	Quantity	Country of Origin	Purpose	Status/Year
1	Machine A	2	Japan	Press	2016
	Machine B	1	Japan	Press	2016
	Machine C	6	Japan	Injection	2007
	Machine D	2	China	Machining center	2011
	Machine E	1	Japan	Grinder	2012
	Machine F	1	Japan	Grinder	2012
	Accessories	-	Japan	-	2016

9. Demands for labor:

10. Evaluation on socio-economic impacts and effects of the project

11. Explanation of use of technology *(applicable in the case the Project use the technology on the List of technologies restricted from transfer prescribed by regulations of law on technology transfers)*

12. Explanation on satisfying the required investment condition which is apply to the foreign investor (if any)

13. Other industrial waste during manufaturing and counter measure:

14. Labour safety.

15. Fire fighting system and safety

16. Assess economic efficiency of the project

III. PROPOSAL OF INCENTIVES AND SUPPORT FOR INVESTMENT

Prepared in ....., dated .....

Investor

PRESIDENT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

APPLICATION FOR REVISION OF INVESTMENT PROJECT

To: xx Industrial Zones Management Authority

The investor would like to propose for amendment of investment project as stated in the Decision on investment policy (no. xxxx dated xxxx issued by) an amendment of Investment Registration Certificate of the Project xxxx with contents as followings:

I. INVESTOR

a) Name:

(b) Head office:

(c) Business registration:
Issued on:
(d) Tel/Fax/Email/Website

(e) Legal representative:
DOB:
Nationality:
Passport No:
Issuance date:
Position:
Permanent Residential Address:
Current Residential Address:
Tel/Fax/Email

II. INFORMATION OF ORGANIZATION WHICH IMPLEMENTS THE PROJECT

1. Name of organization

2. Enterprise code

III. CONTENTS OF AMENDMENT OF DECICION ON INVESTMENT POLICY:

1. The first amendment:

- Contents as stated in the Decision on Investment Policy: xxxx

- Register for amendment to: xxx

- Explanation on reason, basis for the amendment: xxxxx

2. The next amendment: xxxx

IV. CONTENTS OF AMENDMENT OF INVESTMENT REGISTRATION CERTIFICATE

We would like to adjust the investment project: "....." with the contents as followings:

1. Issued Investment Certificate/Investment Registration Certificate/Investment License/Business License:

No.	Name	Number of document/ Project Code	Issuance date	Issued by	Remark *(Valid or invalid)*
1					

2. Adjustment content:

2.1. Content 1:

- Content before adjustment:

Equipment to be used by the Project.

#	Machinery & Equipment	Quantity	Country of Origin	Purpose	Status/Year
1	Machine A	2	Japan	Press	2016
	Machine B	1	Japan	Press	2016
	Machine C	6	Japan	Injection	2007
	Machine D	2	China	Machining center	2011
	Machine E	1	Japan	Grinder	2012
	Machine F	1	Japan	Grinder	2012
	Accessories	-	Japan	-	2016

- Content after adjustment:

Equipment to be used by the Project.

#	Machinery &	Quantity	Country of	Purpose	Status/ Year

	Equipment		Origin		
1	Machine A	2	Japan	Press	2016
	Machine B	1	Japan	Press	2016
	Machine C	6	Japan	Injection	2007
	Machine D	2	China	Machining center	2011
	Machine E	1	Japan	Grinder	2012
	Machine F	1	Japan	Grinder	2012
	Accessories		Japan	-	2016
2	Machine G	2	Japan	Press	2016
	Machine H	1	Korea	Milling	2002
	Machine I	2	Japan	Milling	2003
	Machine J	1	Japan	Wire cut	1995
	Machine K	1	Japan	Grinder	2016
	Machine L	1	Japan	Injection	2016
	Accessories	-	Japan	-	2016

- Explanation:

3. Other documents related to the adjustment content: ***(if any)***

-

V. INVESTOR'S COMMITMENT

a) About the accuracy of contents of application dossiers;

b) To strictly comply with the regualtions of Vietnamese laws and other regulations in Investment Registration Certificate.

VI. ATTACHMENTS

1. Documents regulated in Law on Investment;

2. Copy of issued Decision on Investmement Policy , Investment Certificate/ Investment Registration Certificate/Investment License/Business License.

....., *date* .....

Investor

(sign & seal)